

1510908-44.2021.8.26.0604
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Constrangimento ilegal
Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues
Comarca: Sumaré
Foro: Foro de Sumaré
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... sequestro, majoro a sua pena em 1/6 (um sexto).

12.2- Roubo.

Em primeira fase, pelos maus antecedentes (página 281), aumento a pena do crime de roubo em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, pela reincidência (páginas 281/282), exaspero a pena do roubo em mais 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, existentes duas causas de aumento, emprego de arma e concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sumaré
Foro de Sumaré
2ª Vara Criminal
Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510908-44.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1510908-44.2021.8.26.0604
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Constrangimento ilegal
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2126606/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17817308 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 807/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2126606 - 02º D.P. SUMARE, 807/21/926 - 02º D.P. SUMARE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO ALVES BARRETO e outros
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

RENATO GOMES DA SILVA (resposta à acusação → páginas 1222/1225; citação → página 877), RHANDER GABRIEL ALVES (resposta à acusação → páginas 641/642; citação → página 887), PABLO APARECIDO SANTOS (resposta à acusação → páginas 636/639; citação → página 871); ALINE FERNANDA SILVA (extinta a punibilidade, ante o falecimento →

página 1273), MARIA CELESTE PEREIRA DOS SANTOS (resposta à acusação → páginas 641/642; citação → página 863), MARINA THALITA ANSELMO (resposta à acusação → páginas 648/652 e 653/658; citação → página 883), EDGAR FERREIRA DE CRISTO (resposta à acusação → páginas 643/646; citação → página 873), JEDIAEL CRUZ PAULINO (resposta à acusação → páginas 648/652 e 653/658; citação → página 881), IZABEL CRISTINA MACHADO DA SILVA (resposta à acusação → páginas 643/646; citação → página 885) e ALIENE PINHEIRO DE JESUS (resposta à acusação → páginas 1222/1225; citação → página 879) estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA como incursos no artigo 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997; ao passo que TIAGO BARBOSA DA SILVA (resposta à acusação → páginas 643/646; citação → página 875) e MARCOS ANTONIO MARIANO FILHO (resposta à acusação → páginas 643/646; citação → página 869) como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º- A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal e, finalmente, MATEUS FERREIRA MAIA DA SILVA (resposta à acusação → páginas 664/684; citação → página 867) e RICARDO ALVES BARRETO (resposta à acusação → páginas 689/709; citação → página 865) como incursos no artigo 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, ante os fatos já detalhadamente descritos na prefacial acusatória (páginas 616/623).

Recebimento da denúncia (páginas 624/626). Prova oral e interrogatórios (páginas 1266/1268). Em alegações finais, o Ministério Público pela integral procedência da ação penal (páginas 1370/1386), enquanto os defensores sustentaram, em resumo, os seguintes argumentos: a) nulidade; b) negativa de autoria; c) fragilidade probatória; d) desclassificação típica; e) aplicação favorável da pena; f) recurso em liberdade (páginas 1407/1431, 1433/1437, 1438, 1439/1442, 1445/1468 e 1471/1495).

É o relatório, em síntese.

Fundamento e deciso.

De início, cumpre trazer à baila o ponto central que se impõe seja enfrentado e em relação ao qual não há como fugir para o desate do presente feito, cuja resposta se afigura condicionante a respeito de qual prisma a exauriente cognição do quadro fático-probatório vertente deve enfocar.

Pois bem, a pergunta fulcral, que precisa ser respondida de plano, é a seguinte: os réus foram surpreendidos quando realizavam uma espécie de justicamento, naquilo que se convencionou denominar “tribunal do crime”?

Sim, seguramente, estavam todos enredados na punição com a morte daquele a quem se atribuiu a prática de investida sexual contra uma criança.

E digo que se tem clareza solar de que os acusados participavam de um “tribunal do crime”, capitaneado por perigosa organização criminosa, porque há provas fortíssimas quanto a isso.

Explico.

O laudo de levantamento do local, com propriedade, destacou: “ao que parece ser, uma execução proveniente de sentença proferida pelo Tribunal do Crime, atividade ligada ao PCC, estava na iminência de ocorrer na referida chácara. Aparentemente, todos os indivíduos detidos e encaminhados à Delegacia participavam, de alguma forma, desse evento. Os objetos apreendidos como cordas, instrumentos de corte e dilaceração, cova, além das armas de fogo constituem-se em evidências do propósito da execução” (página 953).

Com efeito, o cenário encontrado já bem demonstrava, por si só, aquilo que estava acontecendo naquele lugar em que todos os denunciados se encontravam.

Sejamos realistas, ali não havia nenhum ingênuo ou desavisado.

Jamais o crime organizado permitiria que lá estivesse quem não compactuasse e participasse da barbárie promovida.

E isso resultou clarividente pelas declarações da vítima.

Em suas palavras, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima não titubeou em confirmar que seria executada, esquartejada (foram apreendidos na chácara serrote, corda, soco inglês, faca e machadinho → página 435) e enterrada em uma pequena cova (as fotografias existentes nos autos retrataram a referida cova → páginas 965/966), após ter sido arrebatada, sequestrada e agredida pelo grupo reunido naquela chácara (a vítima exibia hematomas e vermelhidão → página 951), como execução de “sentença de morte”, advinda de organização criminosa, ante a suspeita de abuso sexual em face da filha.

Vejamos, essencialmente, o que disse o ofendido: no dia 09 (nove), início da madrugada, chegando em casa do trabalho, com a filha, viu um carro parado na esquina. Quando foi abrir o portão, houve a abordagem por dois homens, que perguntaram se ele era o Milton, respondendo afirmativamente. Foi levantada a camisa e mostrada uma arma. Tentou se desvencilhar, mas foi dominado. Foi jogado em um Pálio branco. Um casal seguiu com o carro do ofendido. Trafegaram por aproximadamente 100 (cem) metros, pararam ao lado de uma adega e o deixaram no chão, amarrando-o bem forte, além de colocar pano na sua boca e venda nos seus olhos. O dono da adega e a esposa presenciaram tudo. Depois o retornaram para o mesmo carro e rumaram para a chácara. A mulher disse para buscarem a filha dele e a levarem para a casa de uma pessoa que cuidava dela. Depois de o colocarem no automóvel, já passou a ser agredido e xingado, no caminho para a chácara. Lá foi aprisionado em um quartinho escuro, sujo e com ratos, sendo retirada a venda dos olhos. Já existiam pessoas no local. “Havia bastante gente, homens e mulheres”. Ele não sabia qual motivo da sua captura. Aguardava-se a chegada do restante do pessoal. As pessoas que realizaram o arrebatamento chegaram juntas na chácara e permaneceram. Não tinha festa acontecendo. Existiam mulheres e homens. Todos foram na porta do carro esperar por ele, dizendo que era lixo e verme. Quando da chegada dos demais, ele foi retirado do quarto e espancado, com murros e chutes pelo corpo. Com uma faca e um machadinho, diziam que iriam cortar a cabeça e a barriga dele. Após cerca de duas horas, mostraram um vídeo da parte íntima da filha, dizendo que teria abusado sexualmente da menina. Eles queriam que admitisse o abuso. Se o fizesse, bateriam nele, quebrariam seus braços e suas pernas. Depois o jogariam na estrada e chamariam uma ambulância. Caso contrário, iriam matá-lo. Disse que não confessaria, pois não tinha feito aquilo com a própria filha. Tudo levou de 10 (dez) a 12 (doze) horas. Eles conversaram sobre fazê-lo cavar a própria cova (“põe ele lá para cavar lá o buraco dele”). Primeiro, disseram que iriam enterrá-lo em um canavial, porém, após, resolveram cavar a cova. A pessoa que disse que iria castrá-lo, cortar a sua cabeça e matá-lo com a machadinha era quem comandava o julgamento. Havia facas, serras e machadinha. Passou por intenso sofrimento físico e mental. Acreditou que, realmente, morreria (“nem esperança eu tinha mais”). Afirmava-se que ele estava na mão do PCC e iria morrer. Ocorre que ouviu um rapaz gritando “sujou, sujou”. Em seguida, muita correria e movimentação pelos cômodos da casa. Daí, com a chegada dos policiais, clamou por ajuda. Na Delegacia de Polícia, reconheceu por fotografias os acusados. Todos o agrediram, mesmo as mulheres, várias. Eram entre 05 (cinco) e 06 (seis) mulheres. Tiravam-no do quarto e o colocavam em uma sala onde era espancado. Estavam todos sem capuz, com as faces limpa. Via tudo. Conhecia o dono da adega e a esposa dele. Desconhecia os demais. Quatro pessoas participaram

do arrebatamento e estavam na chácara quando a polícia chegou. Ninguém estava de rosto coberto (“todo mundo de cara limpa”). Houve ligações em que falavam da situação do ofendido. Não se tratava de uma confraternização. Percebeu que estavam reunidos para o seu julgamento. Eles iam para um cômodo da casa e conversavam com Joice, que era a menina que cuidava da filha dele. Joice não estava no local. Falavam com ela por telefone. Uma das mulheres dizia “irmão, a menininha foi levada para o médico, vai ter que costurar a menininha” e naquele momento apanhou muito. As mulheres conversavam com a Joice. Elas também batiam nele e incentivavam os homens durante o espancamento. Todos que lá estavam lhe agrediram. Roubaram o seu relógio, corrente e uma quantia de R\$ 470,00, por aqueles que o arrebataram. O montante em dinheiro foi devolvido pela polícia. Acrescentou, por último, que ficou sabendo, por meio da polícia, que outras duas pessoas que estavam vindo para participação no “julgamento” também foram presas (páginas 1266/1268).

Importante registrar que a vítima, malgrado a dificuldade própria de individualizar, perfeitamente, as maldosas condutas de cada um dos celerados, sendo até compreensível alguma divergência, tendo em vista a situação extremamente desesperadora vivenciada, conseguiu recordar dos acusados, quando os visualizou em audiência.

Abaixo quadro esquemático.

Ricardo Alves Barreto (50:00): número 01, Ricardo. Talvez tenha chegado no carro posteriormente. Não sabe se foi um dos que voltou com a PM depois da abordagem inicial. Não ficou próximo a ele, daí a dificuldade de recordar.

Tiago Barbosa da Silva (50:00): reconheceu com certeza. O número 03, Tiago, foi um dos que o arrebatou no portão da sua casa. Participou do roubo. Também o agrediu juntamente com os demais.

Renato Gomes da Silva (50:00): Renato, número 02, é o dono da adega, que também estava na chácara e o agrediu. Ele participou do arrebatamento, presenciou o momento em que foi amarrado ao lado da adega dele e atuou nas agressões. Renato estava acompanhado da esposa quando do arrebatamento.

Marcos Antônio Mariano Filho (50:00): número 6, reconheceu. Foi o segundo que o abordou. Participou da agressão. Estava na chácara e o agrediu. O Marcos estava junto com o Tiago no momento do sequestro e do roubo. O número 06, Marcos, o abordou. O número 06, Marcos, foi quem roubou o dinheiro (R\$ 470,00).

Mateus Ferreira Maia da Silva (50:00): número 7, reconheceu. Participou da agressão. Mateus foi o terceiro agressor, que estava junto com a mulher, que foi dirigindo o carro.

Pablo Aparecido Santos (50:00): número 4, reconheceu. Participou da agressão. Pablo foi o que falou para o ofendido que ele estava na mão do PCC, na chácara.

Rhander Gabriel Alves (50:00): número 5, reconheceu. Participou da agressão. Rhander estava na chácara e o agrediu. Todos foram presos dentro da chácara. O número 05, Rhander, só viu dentro da chácara. Rhander não dirigiu o carro Monza junto com a mulher. Só participou da agressão na chácara.

Aliene Pinheiro de Jesus (01:13): lembrou dela. Estava na chácara e o agrediu também. Não sabe se foi uma das mulheres que telefonou para a Joice. Agrediu com tapas e xingamentos (palavras).

Edgar Ferreira de Cristo (01:14): recordou dele. Estava na chácara e o agrediu.

Maria Celeste Pereira dos Santos (01:16): reconheceu. Estava no local e o agrediu. Pareceu ser a dona do imóvel ou moradora responsável pelo local (observação: ela mesma, em seu interrogatório, declarou residir na chácara, confirmando a impressão da vítima. Mais: a vítima seria enterrada lá no imóvel dela).

Marina Thalita Anselmo (01:16): reconheceu. Estava no local e o agrediu.

Jediael Cruz Paulino (01:19): reconheceu. Era o que estava no controle da ação. Ele quem segurava a machadinha. Apresentou-se como integrante do PCC. Foi bastante violento. Ele chegou posteriormente. Quando Jediael estava indo para a chácara, foi feita uma ligação telefônica para ele, que disse que estava chegando para resolver a situação.

Izabel Cristina Machado da Silva (01:22): recordou dela. Estava no carro junto com um rapaz na ocasião do inicial arrebatamento. Ela quem falava, durante as ligações com Joice, que a filha da vítima teria que ser costurada. Também o agrediu. Somente ela estava no carro. Viu com clareza o rosto dela. O local do arrebatamento estava bem iluminado. Lembrou da voz dela.

Vale pontuar que, durante os interrogatórios judiciais, nenhum réu negou que se encontrava naquela chácara (inclusive Mateus Ferreira Maia da Silva e Ricardo Alves Barreto, que pretenderam disfarçar e alegaram que foram levados para lá à força pelos policiais), corroborando as declarações acima esmiuçadas, no tocante à presença de todos acusados na cena do crime.

Como se não bastasse, Antônio Carlos Moreira dos Santos Marques, policial militar da força tática, narrou que, diante da existência de um “tribunal do crime” em andamento em uma chácara em Sumaré, ocorreu ao local. Um veículo estava na rampa de acesso ao imóvel e tentou deixar o lugar, mas foi alcançado, detendo-se os denunciados Ricardo Alves Barreto e Mateus Ferreira Maia da Silva. Havia uma arma de fogo no carro ocupado por eles. Um deles admitiu que era membro da facção criminosa em Jundiaí e estava ali para participar do “tribunal do crime” (saliente-se que o acusado Mateus Ferreira Maia da Silva é natural de Jundiaí → página 251 e admitiu em seu interrogatório que veio de Jundiaí para Sumaré, naquela ocasião), porquanto era inadmissível um pai abusar sexualmente da filha, o que também foi dito por outros que se encontravam naquela chácara. Uma das mulheres presas quis mostrar um vídeo que, supostamente, retrataria a forma pela qual a criança teria sido estuprada. Foram apreendidos soco inglês, machadinha, faca e uma enxada utilizada para abrir a cova (páginas 1266/1268).

Digno de nota que o denunciado Marcos Antônio Mariano Filho, segundo o relatório de inteligência da Polícia Civil, desenvolve a função de “Disciplina Maior do PCC na região de Campinas” (página 432).

Não havia ali festa, churrasco (nem churrasqueira acesa existia) e tampouco confraternização, conforme advertido pela vítima e pelo policial militar.

Ademais, a perícia realizada no aparelho celular do acusado Renato Gomes da Silva redobrou a certeza de que tudo se deu como descrito pela vítima, tanto que foram transcritas as mensagens que antecederam o sequestro dela, mencionando a sua chegada, o veículo GM/Monza, o propósito de matá-la (“nessa fita aí não tem nem como o cara ficar vivo”), a intervenção da organização criminosa (“nóis já liga um jet, nóis liga um regional, já gruda esse frango, você cortar ele na picareta mano”) e todo o contexto da notícia do suposto abuso, com a filmagem na qual a criança descreve como teria ocorrido a investida sexual do pai (páginas 823/846).

Tudo – absolutamente tudo – demonstrou que os réus torturaram a vítima.

Indisputável que todos os acusados, por mais que tenham buscado tergiversar quando ouvidos em interrogatórios, estavam sim em um “tribunal do crime do PCC” e constrangeram a vítima, agindo com unidade de desígnios e em concerto executório, mediante sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obterem confissão da vítima segundo a qual teria estuprado a filha.

Os réus, irmanados, um aderindo à conduta do outro, executaram o núcleo do tipo penal do crime de tortura ou prestaram auxílio material e/ou moral a tanto.

Vazia e sem credibilidade alguma a alegação de que os policiais teriam torturado os acusados.

Certo, ainda, que Mateus Ferreira Maia da Silva e Ricardo Alves Barreto transportaram 01 (um) revólver, da marca Taurus, de calibre .38, com numeração suprimida (laudo pericial verificou a eficaz operacionalidade → páginas 931/936), ante o desinteressado depoimento do policial militar.

Resultou comprovado, também, que Tiago Barbosa da Silva e Marcos Antônio Mariano Filho, agindo com unidade de desígnios e em concerto executório, subtraíram, para proveito comum, mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) e pertences da vítima, como apontado por ela mesma em audiência.

Enfim, por qualquer ângulo que se examine o presente feito, a procedência da pretensão punitiva estatal ressoa insofismável, nos termos traçados na inaugural.

Ao revés do que sustentado pela Defesa em alegações finais, não se teve, aqui, nulidade probatória.

“In casu”, a condenação resultou esteada em um hígido sistema amplo de provas, nominadas e inominadas, cruzando-se os elementos de prova, para a reconstrução histórico-processual dos fatos.

Dito isso, ingresso à dosimetria penal.

1- RENATO GOMES DA SILVA.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 218/221), mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

2- RHANDER GABRIEL ALVES.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 222/225), mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

3- PABLO APARECIDO SANTOS.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, o réu Pablo Aparecido Santos é reincidente (páginas 228/229), aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial e com a reincidência, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

4- MARIA CELESTE PEREIRA DOS SANTOS.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, o envolvimento criminal pretérito da ré, autos nº 1003467-40.2019.8.26.0604 (art. 2º, "caput", da Lei 12850/2013, e art. 35, "caput", e art. 33, § 1º, I, ambos da Lei nº 11.343/06), não exhibe condenação definitiva certificada (páginas 237/238), mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário

deverá ser o fechado.

5- MARINA THALITA ANSELMO.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 239/241), mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

6- EDGAR FERREIRA DE CRISTO.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, o réu Edgar Ferreira de Cristo é reincidente (páginas 248/249), aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial e com a reincidência, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

7- JEDIAEL CRUZ PAULINO.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços). Além disso, o réu Jediael Cruz Paulino era quem estava no controle da ação. Ele quem segurava a machadinha. Apresentou-se como integrante do PCC. Foi bastante violento, por isso majoro a sua pena em 1/3 (um terço). Também possui maus antecedentes (páginas 270 e 272), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, o réu Jediael Cruz Paulino é reincidente (página 269), exaspero a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a

pena em 1/6 (um sexto).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, em consonância com as seríssimas circunstâncias judiciais e com a reincidência, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

8- IZABEL CRISTINA MACHADO DA SILVA.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 290/292), mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

9- ALIENE PINHEIRO DE JESUS.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 293/295), mantenho a pena inalterada.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

10- MATEUS FERREIRA MAIA DA SILVA.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava “na mão do PCC”, colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base do crime de tortura em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, o réu Mateus Ferreira Maia da Silva é reincidente (páginas 265/266), aumento as penas das infrações em 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Presente o sistema do cúmulo material de infrações, uma vez que, mediante mais de uma ação, Mateus Ferreira Maia da Silva perpetrou delitos diversos (artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº10.826/03).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial e com a reincidência, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

11- RICARDO ALVES BARRETO.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava "na mão do PCC", colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base do crime de tortura em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 215/217), mantenho as penas inalteradas.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a sua pena em 1/6 (um sexto).

Presente o sistema do cúmulo material de infrações, uma vez que, mediante mais de uma ação, Ricardo Alves Barreto perpetrou delitos diversos (artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº10.826/03).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a seríssima circunstância judicial, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

12- TIAGO BARBOSA DA SILVA.

12.1- Tortura.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava "na mão do PCC", colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base do crime de tortura em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (páginas 242/244), mantenho as penas inalteradas.

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a sua pena em 1/6 (um sexto).

12.2- Roubo.

Em primeira e segunda fases, inexistentes circunstâncias a serem aquilatadas. Em terceira fase, presentes duas causas de aumento, emprego de arma e concurso de

agentes. Sendo assim, como certamente não se pode tratar uma situação mais grave (roubo com duas causas de aumento) do mesmo modo que uma menos grave (roubo com uma causa de aumento do emprego de arma de fogo), igualando-se hipóteses desiguais com uma única exasperação, cabe, com espeque no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação de duas majorantes, uma sobre a outra, ou seja, 1/3 (um terço) pela comparsaria e mais 2/3 (dois terços) pela grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Patente o sistema do cúmulo material de infrações, uma vez que, mediante mais de uma ação, Tiago Barbosa da Silva perpetrou delitos diversos (artigo 157, §2º, inciso II, e §2º- A, inciso I, do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997).

À luz do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista o montante de pena, a circunstância judicial desfavorável o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

13- MARCOS ANTONIO MARIANO FILHO.

13.1- Tortura.

Em primeira fase, vê-se que as circunstâncias do crime de tortura foram por demais graves. A vítima restou subjugada por mais de uma dezena de pessoas, informada que estava "na mão do PCC", colocada em um quarto escuro, sujo e com ratos. Ela teve a certeza que morreria, nem esperança de viver tinha mais. Pode-se dizer que a vítima sobreviveu por um verdadeiro milagre (até a sua cova já tinha sido aberta), que se deu graças à repentina chegada da polícia. Logo, exaspero a pena-base do crime de tortura em 2/3 (dois terços). Ainda em primeira fase, o réu possui maus antecedentes (página 281), aumento a pena do crime de tortura em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, o acusado é reincidente (páginas 281/282), majoro a pena em mais 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, como o crime de tortura foi cometido mediante sequestro, majoro a sua pena em 1/6 (um sexto).

12.2- Roubo.

Em primeira fase, pelos maus antecedentes (página 281), aumento a pena do crime de roubo em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, pela reincidência (páginas 281/282), exaspero a pena do roubo em mais 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, existentes duas causas de aumento, emprego de arma e concurso de agentes. Sendo assim, como certamente não se pode tratar uma situação mais grave (roubo com duas causas de aumento) do mesmo modo que uma menos grave (roubo com uma causa de aumento do emprego de arma de fogo), igualando-se hipóteses desiguais com uma única exasperação, cabe, com espeque no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação de duas majorantes, uma sobre a outra, ou seja, 1/3 (um terço) pela comparsaria e mais 2/3 (dois terços) pela grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Presente o sistema do cúmulo material de infrações, uma vez que, mediante mais de uma ação, Marcos Antonio Mariano Filho perpetrou delitos diversos (artigo 157, §2º, inciso II, e §2º- A, inciso I, do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997).

À luz do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista o montante de pena, os maus

antecedentes e a reincidência, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deverá ser o fechado.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: a) condenar RENATO GOMES DA SILVA, RHANDER GABRIEL ALVES, MARIA CELESTE PEREIRA DOS SANTOS, MARINA THALITA ANSELMO, IZABEL CRISTINA MACHADO DA SILVA e ALIENE PINHEIRO DE JESUS, qualificados nos autos, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, como incursos no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997; b) condenar PABLO APARECIDO SANTOS e EDGAR FERREIRA DE CRISTO, qualificados nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, como incursos no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997; c) condenar JEDIAEL CRUZ PAULINO, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997; d) condenar MATEUS FERREIRA MAIA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997 e mais 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal; e) condenar RICARDO ALVES BARRETO, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, e mais 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal; f) condenar TIAGO BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, e mais 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; g) condenar MARCOS ANTONIO MARIANO FILHO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 1º, inciso I, alínea "a" e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, e mais 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Para todos os réus, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o cometimento de crime com violência e grave ameaça à pessoa.

Permanecem hígidos os fundamentos e pressupostos que ensejaram a custódia cautelar (páginas 336/338). Os acusados acompanharam presos preventivamente a presente ação penal e assim devem continuar, ante a inegável necessidade para a garantia da ordem pública (eles são pessoas violentas, audaciosas e enfronhadas em organização criminosa). Recomendem-se os sentenciados nas prisões em que se encontram.

Ante a existência de habeas corpus pendente, comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

Por último, oficie-se à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, para oportunizar, a entender do representante do Ministério Público, a apuração da conduta da adolescente Joice, por diversas vezes mencionada, comprometedoramente, nesta ação penal.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA